

1501837-44.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501837-44.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501837-44.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2204477/2020 - 03º D.P.

CARAPICUIBA, 13088482 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 899/20/433 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 2204477 - 03º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS VALENTIM DANTAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ

Vistos.

MATEUS VALENTIM DANTAS foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no dia 19 de agosto de 2020, por volta das 16h30min., na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha, nº 100, Viela 2 - Vila Creti, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo e transportava,

para entrega a consumo de terceiros, 401 (quatrocentas e uma) porções de Cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2020 (fls.71). O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fls. 108). Nesta data foram ouvidos duas testemunhas e realizado o interrogatório. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem óbice à aplicação do redutor e pena mínima. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 118/120- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, em que pese a alegação do acusado, por ocasião do interrogatório realizado perante a autoridade policial, de que apenas levou uma sacola de um indivíduo para outro e que não sabia que na sacola tinha drogas, e restou isolado do conjunto probatório.

O policial militar Danilo, sob o crivo do contraditório, confirmou integralmente as declarações prestadas. Disse que realizava patrulhamento pelo local com seu colega Ronaldo, quando ao adentrarem numa viela, visualizaram o acusado carregando uma sacola de papelão. Este percebeu a presença dos policiais e imediatamente demonstrou nervosismo exacerbado, então os decidiram abordá-lo. Durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, todavia, na sacola de papelão que ele carregava foram encontradas 401 porções de cocaína. Que não conheciam o acusado de abordagens anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam.

Ainda, a alegação do réu de que somente transportava sacola sem conhecer sem conteúdo é inverossímil. O contexto do delito, cometido em local conhecido como ponto de venda de drogas, indica, pelo contrário, que o acusado tinha ciência de que transportava entorpecentes.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais - circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: deixo de considerar a atenuante da menoridade de 21 anos (DN 17/09/99), pois a pena já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase, cabível a aplicação do redutor. Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado, que tem 21 anos, é tecnicamente primário, cabendo destacar que desde a época dos fatos (agosto de 2020), não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita. Além disto, não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

No entanto, considerando a quantidade de drogas (400 porções), a redução deverá ser em seu patamar intermediário (1/2), passando para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições favoráveis, possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU MATEUS VALENTIM DANTAS, RG: 53.925.676, Data Nascimento: 17/09/1999 como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, o réu poderá recorrer em liberdade - sua condição atual.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA